

POWTÓRKA Z PRAWA RZYMSKIEGO - WARSZTATY

Członkowie Koła Naukowego Przyjaciele Gaiusa:

Małgorzata Czyżniak

Maria Szczekało

Adela Szczurek

Artur Tarwacki



KAZUS 1.

Jest 190 r. n. e. Marcus jest właścicielem kwirytarnym osiołka. Podczas podróży nastąpiła burza i przestraszony osiołek uciekł. Gdy burza ucichła, Marcus wyruszył na poszukiwanie osiołka. Niestety nie udało mu się go odnaleźć. Po roku Marcus odwiedzał swojego kuzyna Luciusa, który właśnie organizował ucztę. Na ucztę przybył przyjaciel Luciusa Tytus. Przyjechał on na osiołku. Marcus natychmiast poznał w nim swojego utraconego przed rokiem osiołka. Poprosił Tytusa o oddanie mu osiołka, gdyż jest jego właścicielem. Tytus twierdzi, że to on jest właścicielem osiołka. Udziel porady prawnej Marcusowi.

KAZUS 1. – PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA

Ucieczka osiołka nie spowodowała utraty własności przez Marcusa. Powstaje pytanie, czy Tytus mógł stać się właścicielem przez zasiedzenie. Trzeba sprawdzić po kolei wszystkie przesłanki:

- *res habilis* – osiołek nie został skradziony, więc zapewne nadawał się do zasiedzenia
- *titulus* – nie wiemy, w jaki sposób Tytus znalazł się w posiadaniu osiołka; jeśli go po prostu znalazł, nie miał tytułu do zasiedzenia, ale jeśli na przykład go kupił, to tak;
- *bona fides* – należy sprawdzić, czy Tytus był w dobrej wierze, kiedy wszedł w posiadanie osiołka;
- *possessio* – Tytus był posiadaczem, a zatem spełnia tę przesłankę;
- *tempus* – minął już rok konieczny do zasiedzenia.

Podsumowując: Marcus może skorzystać z *rei vindicatio*. Wygra proces, jeśli udowodni swoje prawo własności, ale przegra, jeśli okaże się, że Tytus dokonał zasiedzenia.

KAZUS 2.

Gaius i Aulus zawarli spółkę mającą na celu wytwarzanie i handel garum. Pewnego dnia Gaius pojechał zakupić potrzebne dla spółki amfory. W trakcie podróży dowiedział się o chorobie matki i lekko zmodyfikował swą trasę, żeby się z nią zobaczyć. Kiedy wracał od matki i jechał do sprzedawcy, napadli na niego zbójcy i go okradli. Gaius chce wliczyć straty związane z napadem do spółki, natomiast Aulus nie godzi się na to, gdyż Gaius pojechał tamtędy ze względów osobistych, a nie w celu realizacji zadań spółki. Udziel porady prawnej Gaiusowi.

KAZUS 2. – PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA

Gaius może skorzystać z **actio pro socio** i zażądać, aby Aulus partycypował w poniesionej przez niego stracie. Przegra jednak spór, ponieważ napad miał miejsce, kiedy Gaius załatwiał swoje prywatne sprawy. Zmiana trasy i podróż do matki nie były związane z prowadzeniem spraw spółki i Gaius zapewne nie zostałby napadnięty, gdyby pojechał zaplanowaną wcześniej trasą.

KAZUS 3.

Marcus zastawił sidła w pobliskim lesie. Przechodzący przez ten las Lucius zobaczył sarnę, która złowiła się w sidła. Dobroduszny Lucius postanowił ją uwolnić. Niewolnik Marcusa Stichus zobaczył, że Lucius uwalnia sarnę z sideł swojego właściciela. Natychmiast pobiegł z tą nowiną do Marcusa i opowiedział mu, co się stało. Marcus przyszedł do Ciebie z tym problemem i prosi o poradę prawną. Udziel mu jej.

KAZUS 3. – PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA

Kiedy sarna złapała się w sidła, Marcus nabył jej własność przez **zawłaszczenie**. Uwolnienie zwierzęcia przez Luciusa spowodowało jednak utratę własności zwierzęcia, ponieważ powróciło ono do stanu naturalnej swobody. Marcus **nie może** skorzystać z **rei vindicatio**. Nie przysługuje mu też actio furti, ponieważ Lucius nie działa w celu osiągnięcia zysku. Natomiast możliwe jest pozwanie Luciusa z tytułu wyrządzenia szkody majątkowej. Sama lex Aquilia nie pozwalała wprowadzić na wytoczenie skargi w przypadku utraty władztwa nad rzeczą, ale juryści dopuszczali taką możliwość i przewidywali actio legis Aquiliae in factum.

KAZUS 4.

Scypion jest marynarzem. Podczas jednej z podróży trafił na straszliwy sztorm i błagał Neptuna o ocalenie życia. Gdy wrócił do rodziny, z wdzięczności postanowił postawić w domu posązek boga morza. Udał się do złotnika Postumusa, by ten wykonał statuetkę Neptuna. Scypion nie był jednak wystarczająco zamożny, więc zamiast sztabek złota, przekazał do stopienia ślubną, złotą biżuterię żony. Po miesiącu przyszedł odebrać przedmiot. Zorientował się jednak, że wizerunek na posągu należy do Plutona – boga podziemi. Postumus odmówił dokonania poprawek twierdząc, że Scypionowi wyraźnie chodziło o Plutona. Dodał, że w związku z wkładem pracy i czasu posązek należy teraz do niego, skoro Scypion nie jest z niego zadowolony. Scypion jest zły, że stopił biżuterię żony. Do kogo należy teraz posązek? Udziel porady prawnej Scypionowi.

KAZUS 4. – PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA

W kazusie mamy do czynienia z **przetworzeniem**, czyli 1 z 6-ciu sposobów pierwotnego nabycia rzeczy. Przetworzenie polega na stworzeniu nowej rzeczy z cudzego materiału. W kazusie Scypion jest właścicielem złota, a Postumus jest rzemieślnikiem, który dokonuje przetworzenia złota w statuetkę Plutona.

Istniały 3 rozwiązania powyższego problemu:

- a) **Sabinianie** – uważali, że właścicielem rzeczy przetworzonej jest właściciel materiałów
- b) **Prokulianie** – uważali, że właścicielem rzeczy przetworzonej jest przetwórca
- c) **GAIUS**, tzw. zdanie pośrednie:
 - a. Jeżeli rzecz przetworzoną **DA SIĘ** przywrócić do stanu poprzedniego, właścicielem rzeczy przetworzonej jest właściciel materiałów
 - b. Jeżeli rzeczy przetworzonej **NIE DA SIĘ** przywrócić do stanu poprzedniego, właścicielem rzeczy przetworzonej jest przetwórca

Zgodnie ze zdaniem pośrednim, właścicielem posągu Plutona będzie dalej Scypion, pomimo tego, że złoto zostało przetworzone, ponieważ można je przywrócić do stanu poprzedniego. Na sytuację prawną Scypiona nie wpływa fakt, iż Postumus włożył pracę w wykonanie dzieła, ani fakt, że dzieło nie było zgodne z jego oczekiwaniami.

KAZUS 5.

W dwóch sąsiadujących rezydencjach mieszkały od lat w zgodzie rodziny Gellius i Galerius. Żyli w braterstwie, ich dzieci razem się bawiły, wspólnie wypasali stada i udawali się na wojny. Dzielili się niemal wszystkim i swobodnie przemieszczali się między swoimi działkami. W piątym pokoleniu jednak, Gellius i Galerius stanęli w konkury do jednej damy i Galerius przegrał. Postanowił zerwać wszelkie kontakty z sąsiadami i postawić mur grodzący. Okazało się, że granica między działkami dawno się zatarała. W związku z tym Galerius planuje rozpocząć budowę muru wzdłuż linii rzeki, odgradzając Gelliusowi dostęp do wody. Udziel pomocy prawnej Gelliusowi.

KAZUS 5. – PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA

W powyższej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją, w której granica między gruntami uległa naturalnemu zatarciu przez lata zgodnego życia obu rodów. Gellius może zastosować **actio finium regundorum**, czyli skargę o ponowne wytyczenie granicy między spornymi gruntami. Jest to 1 z 3 skarg działowych (obok actio familiae erciscunde i actio communi dividundo). W skardze działowej nie ma powoda, pozwanego i zasądzenia. W wyniku tej skargi powołani zostają miernicy (agrimensores), których opinia jako biegłych była kluczowa w wydawaniu wyroku przez sąd. Strony mogą rozpocząć budowę muru po ponownym ustaleniu granic i ich wyznaczeniu w terenie.

KAZUS 6.

Ułóż stan faktyczny dotyczący skargi **actio commodati exercitoria directa**.

Przykład: Niewolnik Stichus został mianowany kapitanem statku, przy czym właściciel umocował go do przewożenia jako pasażerów osób stanu senatorskiego i nakazał dbanie o ich potrzeby i zapewnianie wszelkich wygód. Stichus zabrał jako pasażerkę ciężarną Julię. Kobieta urodziła na pokładzie i wymagała pomocy, więc Stichus użył od jednego z pasażerów, Apuleiusa, niewolnicę Hekabe jako niańkę dla dziecka na czas podróży. Po osiągnięciu celu podróży Julia cichaczem zabrała ze sobą niewolnicę, ponieważ bez jej obecności dziecko potwornie krzyczało. Apuleius może wytoczyć skargę.

KAZUS 7.

Ułóż stan faktyczny do skargi **actio locati przy najmie dzieła**.

Przykład: Lukullus ma płaskostopie i z tego tytułu musi mieć szyte buty na miarę z odpowiednich materiałów. Tycjan jest zręcznym szewcem i dlatego to u niego Lukullus złożył zamówienie na wykonanie pary sandałów. Lukullus dostarczył Tycjanowi materiał, za pilnowanie którego odpowiedzialny był jego niewolnik Casper. Casper chodząc wieczorem z pochodnią i sprawdzając czy nikt nie kradnie materiałów przewrócił się i upuścił pochodnię na materiały Lukullusa robiąc w nich nadpaloną dziurę. Tycjan uszył buty dla Lukullusa z nadpalonego materiału i zażądał za nie zapłaty od Lukullusa.

KAZUS 8.

Ułóż stan faktyczny do skargi **actio negatoria**.

Przykład: Aulus i Paulus (bracia) odziedziczyli po ojcu insulae (budynek) przy Forum Romanum. Na parterze znajdują się 2 lokale usługowe i każdemu z braci przypadła własność jednego z nich. W pierwszym Aulus postanowił otworzyć folusznię (pralnię), a w drugim Paulus prowadzi piekarnię. Niestety Paulusowi grozi bankructwo, ponieważ nikt nie chce kupować jego pieczywa przez unoszący się w powietrzu zapach moczu. Paulus może skorzystać ze skargi actio negatoria.

KAZUS 9.

Ułóż stan faktyczny do skargi **actio doli**. Wytocz powództwo przeciwko swojemu już byłemu przyjacielowi, który cię oszukał.

Przykład: Pupius zawarł ze swoim przyjacielem Spuriusem kontrakt kupna sprzedaży urokliwej posiadłości wiejskiej. Zanim doszło do wydania nieruchomości Pupius zburzył stojący na niej dom i wyciął prawie wszystkie drzewa.

KAZUS 10.

Ułóż stan faktyczny uzasadniający wniesienie **vindicatio servitutis**.

Przykład: Krzesław nabył służebność via od Gaiusa Juliusa Pupiusa na podstawie aktu mancipatio. Po latach Gaiusowi przestało odpowiadać, że Krzesław przechodził przez jego pole malin ze swoim bydłem. Postanowił, że wybuduje mur niczym Donald Trump i będzie miał święty spokój. Tak też uczynił. Następnego dnia Krzesław, zobaczywszy mur, złożył skargę VINDICATIO SERVITUTIS przeciwko Gaiusowi.

KAZUS BONUSOWY

Gdyby „Władca Pierścieni” rozgrywał się w Imperium Rzymskim, jak wyglądałaby kwestia własności Jedyneho Pierścienia?



KAZUS BONUSOWY

Gdyby „Władca Pierścieni” rozgrywał się w Imperium Rzymskim, jak wyglądałaby kwestia własności Jedyneho Pierścienia?



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

KOŁO NAUKOWE PRZYJACIELE GAIUSA

